ombudsman
veřejný ochránce práv

Vážený pan
[redacted]

Sp. zn. 2393/2022/VOP/PG
Č. j. KVOP-9997/2022
Datum 7. února 2022

Vážený pane [redacted]

reaguji na Váš dopis ze dne 18. 1. 2022, ve kterém si stěžujete, že Vám nebyl vydán balíček s hygienou, který Vám zaslal spolek. Dále píšete, že jste na dermatoložku čekal měsíce. Ptáte se, zda ochránce v tomto směru vydal nějaká doporučení. Nejspíše máte na mysli k výdeji balíčků odsouzeným.

Veřejný ochránce práv se zabývá činností Vězeňské služby České republiky, jakož i podmínkami v zařízeních, kde se vykonává vazba, trest či zabezpečovací detence.[1]

Z dopisu jasně nevyplývá, co přesně Vám nebylo vydáno, zda pouze hygienické prostředky z balíku, nebo nějaký dopis. Píšete o dvou dopisech, z nichž jeden Vám zřejmě vydán byl (jeho kopii přikládáte). Následně uvádíte, že něco Vám vydáno nebylo.

Uvádíte, že Vám v dopise měl spolek zaslat hygienické potřeby, které používáte na Vaše kožní problémy. Ochránce se nemůže vyjádřit k tomu, zda Vám takové potřeby měly být vydány, či nikoli, případně zda se nejedná o potřeby, které by Vám měl předepsat lékař. Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců vězeňské služby. Odsouzenému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob.[2]

V dopise neuvádíte podstatné okolnosti věci, neuvádíte, zda jste si již na konkrétní problém ve věznici stěžoval, či nikoli a jak případně byla Vaše stížnost vyřízena. Z tohoto důvodu tedy nejprve doporučuji podat si písemnou stížnost na oddělení prevence a stížností.

Dále si stěžujete na lékařskou péči, když uvádíte, že jste na dermatoložku čekal měsíce. V případě, že jste nespokojen se zdravotní péčí, můžete se se stížností obrátit na ředitele věznice. Ten je oprávněn řešit i odbornou stránku zdravotní péče.[3]

V případě, že podáte stížnost ve věznici, bude se jí věznice zabývat. Při svém šetření může nashromáždit podklady, ze kterých pak při svém případném šetření může vycházet ochránce.

---

1 Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.

2 Ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3 Ustanovení § 93 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené se ochránce Vaším dopisem nyní nebude zabývat. V případě, že byste potřeboval, se můžete na ochránce obrátit s novým podnětem.

V příloze Vám vracím originál průvodního dopisu od spolku.

S pozdravem

Mgr. Jana Gregorová
ředitelka právní sekce

Příloha
Dopis od spolku